

1519801-42.2017.8.26.0223

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: André Rossi

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... seguindo um rapaz, que teria reconhecido como o autor de um roubo que sofrera em data anterior. Disse que o indivíduo foi conduzido à delegacia e a vítima o reconheceu. Não se recorda se o acusado alegou algo ou o que a vítima relatou sobre o roubo (fls. 198).

Em semelhante sentido o relato da testemunha PM Valdivino Moura Filho (fls. 199).

Como se vê, além da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

2ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11490-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1519801-42.2017.8.26.0223 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519801-42.2017.8.26.0223

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência -

2007042/2017 - DEL.POL.GUARUJA, 142876 - DEL.POL.GUARUJA, 4350/2017/203 -

DEL.POL.GUARUJA, 4501/2017/203 - DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Rossi

Vistos.

JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 157, caput, do Código Penal porque, no dia 11 de junho 2017, por volta das 13h50, na Rua Antonio Marques, Jardim Guaiuba, nesta cidade e comarca, subtraiu, para proveito próprio, mediante grave ameaça à integridade física da ofendida, um aparelho de telefonia celular, marca Motorola, modelo Moto G3, além da quantia de R\$ 230,00, em espécie, bens pertencentes à ofendida Katieli Silva dos Santos.

Consta da denúncia que o acusado abordou a vítima e anunciou o assalto, o fazendo

mediante grave ameaça à integridade física da ofendida. A seguir, exigiu que a vítima lhe permitisse a subtração de seus bens de expressão econômica. Temerosa por sua integridade física, a ofendida permitiu que o acusado subtraísse, para ele, os bens supramencionados. Logo após a realização da subtração, o acusado deixou o local, na posse da res.

Diz também a denúncia que, em solo inquisitivo, a vítima reconheceu pessoalmente o acusado como o autor do delito em apreço (fls. 05/06).

A denúncia foi recebida em 13 de novembro de 2019 (fls. 90). O réu foi citado (fls. 119) e apresentou resposta à acusação (fls. 123/125). Não sendo caso de absolvição sumária dentro das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 137/138 e 139), seguindo-se oitiva da vítima, das testemunhas e interrogatório do réu (fls. 198/199 e 267/268).

Em memoriais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 272/277), enquanto a d. Defesa pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão e sua compensação com eventual reincidência e imposição de regime aberto (fls. 280/283).

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva vem bem demonstrada pelos boletins de ocorrência de fls. 2/4 e 13/14, bem como pela prova oral colhida.

A autoria criminosa igualmente é certa e será atribuída ao réu.

O réu confessou, em juízo, a autoria do roubo. Disse que parou com sua bicicleta e pediu à vítima que passasse tudo, assim ninguém se machucaria. Em seguida, pegou o telefone celular da vítima e fugiu. Negou, contudo, estar na posse de qualquer arma. Alegou ter simulado porte de arma, com a mão na cintura. Disse estar arrependido. Afirmou ter vendido o aparelho celular subtraído. Não conhecia a vítima. Disse que possui condenações por outros crimes (fls. 268).

A confissão judicial do réu harmoniza-se com os demais elementos de prova produzidos.

A vítima reconheceu o réu em juízo como o autor do roubo, sem sombra de dúvida. Declarou que caminhava sozinha com fone de ouvido, seu aparelho celular no bolso e uma mochila nas costas, e viu um homem passar de bicicleta. Contou que ele se aproximou e perguntou a hora. Informou a ele o horário e, em seguida, ele disse "passa o celular". Tentou dialogar com o roubador, mas ele demonstrou portar arma de fogo, por debaixo da camisa. Disse que percebeu pelo formato do objeto que se tratava de uma arma. O roubador disse para que ela não gritasse. Entregou o telefone celular a ele, sendo que na capinha do aparelho havia sua cédula de identidade e também dinheiro. Contou que o roubador ainda utilizou sua linha de telefone por algum tempo e que somente este ano conseguiu regularizar a dívida gerada pelo uso do telefone. Narrou que uma semana após os fatos viu o mesmo indivíduo seguindo duas meninas. Acionou a polícia e foi orientando os policiais, até que os policiais conseguiram abordar o réu. Disse que o reconheceu como o roubador. Contou que o roubador disse que daria um tiro em seu rosto, caso gritasse. Disse que, por conta desse roubo, desenvolveu quadro de ansiedade e até hoje não consegue ter vida normal ou sair sozinha; só de falar sobre os fatos, treme e suas mãos suam (fls. 267).

A testemunha Adelson Gonzaga dos Santos, policial militar, narrou que se recorda que a vítima acionou a polícia, pois estaria seguindo um rapaz, que teria reconhecido como o autor de um roubo que sofrera em data anterior. Disse que o indivíduo foi conduzido à delegacia e a vítima o reconheceu. Não se recorda se o acusado alegou algo ou o que a vítima relatou sobre o roubo (fls. 198).

Em semelhante sentido o relato da testemunha PM Valdivino Moura Filho (fls. 199).

Como se vê, além da confissão do réu, a vítima o reconheceu em Juízo como o autor do roubo, com absoluta segurança, e descreveu em detalhes sua conduta.

Como é sabido, nos delitos patrimoniais as palavras da vítima constituem seguro elemento de convicção, pois nenhum motivo teria o ofendido para incriminar falsamente inocentes seu desconhecidos.

Sobre o valor das declarações da vítima em crimes de roubo já se decidiu:

"ROUBO QUALIFICADO - AUTORIA DELITIVA PROVADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agentes que subtraíram, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS - PROVA VÁLIDA - RECONHECIMENTO. As declarações das vítimas e testemunhas são suficientes para a configuração do crime contra o patrimônio, quando seguras e em sintonia com os demais elementos probatórios. [...]". (TJSP, Apelação Criminal n.º 0145056-89.2008.8.26.0000. Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal, j.26/07/2011.v.u).

"Roubo majorado pelo emprego de arma. Autoria e materialidade bem comprovadas. Depoimento das vítimas. Reconhecimento. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Causa de aumento bem reconhecida. O reconhecimento da majorante independe da apreensão da arma desde que a circunstância esteja devidamente comprovada, como no caso dos autos, pela prova oral produzida. Regime inicial fechado mantido pelas circunstâncias concretas do delito. Apelo desprovido" (TJSP, Relator(a): Otávio de Almeida Toledo; Comarca: Tatuí; Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 11/10/2016; Data de registro: 13/10/2016).

Nessas condições, inimaginável a pretendida absolvição.

Não obstante a vítima tenha afirmado em juízo que o acusado portava arma de fogo, a ofendida afirmou que não teria visualizado o objeto, o qual permanecera sob as vestes do acusado.

Insuficientes, destarte, as provas para reconhecimento da majorante relativa ao emprego de arma, sequer narrada na denúncia.

Bem evidentes, assim, autoria e materialidade do roubo consumado imputado ao réu na denúncia, passo a dosar a pena.

Atento aos critérios estampados no art. 59 do Código Penal, verifica-se que o réu tem personalidade voltada para o crime e ostenta maus antecedentes, como se vê a fls. 169/171 (processos nº 0002095-43.2005.8.26.0223 e 0004840-93.2005.8.26.0223). Além disso, as consequências do delito também lhe são desfavoráveis, dado o abalo psicológico causado na vítima, que, inclusive, durante suas declarações, tomadas mais de cinco anos depois do fato, apresentava visíveis sinais de abalo, tendo relatado ter desenvolvido crises de ansiedade depois do roubo e não se sentir segura para sair sozinha. Assim, por mais que inexistia nos autos laudo psicológico da vítima, das próprias declarações da ofendida depreende-se que o roubo lhe causou

verdadeiro trauma, que subsiste há mais de cinco anos.

Assim, fixo a pena-base acrescida de 1/5 sobre o mínimo legal, resultando em quatro anos, nove meses e dezoito dias de reclusão e pagamento de doze dias-multa.

O réu é reincidente específico, conforme fls. 171 (Processo nº 0011128-62.2002.8.26.0223), e confessou em juízo a prática delitiva.

Reconheço, assim, a atenuante da confissão, bem como a agravante da reincidência, circunstâncias que se compensam, mantendo-se, pois, inalterada a pena retro fixada.

O regime inicial de cumprimento da pena corporal é o fechado, desfavoráveis as circunstâncias judiciais e em face da reincidência específica do réu.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal e corrigido na forma do art. 49, § 2º, do Código Penal.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, por incurso nas sanções do art. 157, caput do Código Penal, às penas de quatro anos, nove meses e dezoito dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de doze dias-multa no mínimo legal.

Uma vez que o réu vem respondendo solto ao presente processo, aparentemente ausente periculum libertatis nesta fase, poderá recorrer desta sentença em liberdade.

Ao trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial e expeça-se mandado de prisão.

Defiro ao réu os benefícios da Justiça Gratuita (fls. 124). Anote-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Guaruja, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA